



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/482/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובע:

כהן מיכאל
אשכול לוי 80, תל אביב - יפו

נגד

הנתבעים:

1. חיים אשד
2. לאה אשד
- באמצעות ב"כ: עו"ד לירון כהנא
הארבעה 28, תל אביב
3. נציגות הבית המשותף ברחוב לוי אשכול 80, תל אביב
ע"י עו"ד עדיאל דיסקין, חבר נציגות הבית המשותף
לוי אשכול 80 תל אביב

פסק דין

1. תביעה למתן צו עשה המורה לבעלים של דירה בבית משותף ולנציגות הבית המשותף לתקן ליקויים בדירה וברכוש המשותף, בהתאמה, הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובע, וכן לתקן נזקים אלה לצורך השבת מצבה הפיסי של דירת התובע לקדמותו.
2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב לוי אשכול 80 בתל אביב, הרשום בפנקס הזכויות חלקה 15 בגוש 6886 (להלן - "הבית המשותף"). התובע, ד"ר מיכאל כהן (להלן - "התובע"), זכאי להירשם בעלים של דירה המצויה בקומה השמינית בבית המשותף. הנתבעים 1-2, חיים ולאה אשד (להלן - "הנתבעים 1-2"), זכאים להירשם בעלים של דירה המצויה בקומה התשיעית בבית המשותף, מעל דירת התובע, אשר צמודה לה מרפסת שאינה מקורה בשטח של כ-30 מ"ר. הנתבעת 3 היא נציגות הבית המשותף (להלן - "הנתבעת 3").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/482/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. כנטען בכתב התביעה, בחדר עבודה בדירת התובע, הממוקם מתחת למרפסת דירת הנתבעים 1-2, ישנם נזקי רטיבות ונזילה המופעים אחת לשנה בעונת החורף מזה כעשור. מקורם, כנטען, בליקויי איטום בדירת הנתבעים וברכוש המשותף. חרף פניות התובע לנתבעים לאתר הגורם לנזקי הרטיבות והנזילה ולתקן הליקויים שאותרו בהתאם, לא עשו כן הנתבעים, לרבות סירוב הנתבעים 1-2 לאפשר בדיקת איש מקצוע מטעם התובע בדירתם. התובע תמך טענותיו בחוות דעת מומחה בתחום האינסטלציה, אשר צורפה לכתב התביעה, לעניין מופע נזקי הרטיבות בדירתו.
4. בכתב ההגנה מטעם הנתבעים 1-2, הכחישו הנתבעים הימצא ליקוי בדירתם הגורם לנזקי רטיבות ונזילה בדירת התובע. לדידם, כפי בדיקות שביצעו במרוצת השנים, הגורם לנזקי הרטיבות והנזילה בדירת התובע הוא ליקויי איטום בקיר חיצוני של הבית המשותף, אשר הנתבעת 3 אמונה על החזקתו התקינה.
5. בכתב ההגנה מטעם הנתבעת 3, הכחישה הנתבעת הטענה להימצא ליקוי ברכוש המשותף הגורם לנזקי רטיבות ונזילה בדירת התובע, בהדגישה כי עיון בכתב התביעה העלה כי טענות התובע מופנות לנתבעים 1-2 באשר לליקויי איטום במרפסת דירתם.
6. ביום 9.11.2020 התקיים דיון בתביעה לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין אביטל שרייבר. במסגרתו הורתה המפקחת, בהסכמת הצדדים, מינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, מהנדס הבנין ושמאי המקרקעין צבי רון (להלן - "המומחה"), לבדוק הרטיבות הנטענת בדירת התובע וליתן חוות דעת הן בשאלת הגורם לרטיבות הן באשר לעבודות הדרושות לתיקון הליקויים, ככל שנמצאו, ולתיקון נזקי הרטיבות שנגרמו בשל ליקויים אלה לדירת התובע לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו.
7. התביעה עברה לטיפול עם חילופי גברי בלשכת המפקחת על רישום מקרקעין בתל אביב יפו.
8. ביום 31.10.2021 ניתנה חוות דעת המומחה, לאחר שביקר בדירות הצדדים בבית המשותף (להלן - "חוות דעת המומחה").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/482/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. בהתאם לממצאי חוות דעת המומחה, הדמיה תרמית ובדיקה ויזואלית בדירות הצדדים הדגימו רטיבות פעילה בדירת התובע, כלשון המומחה בחוות הדעת: "אותרו סימני רטיבות פעילה במפגשי קיר ותקרה בחדר העבודה בחלקה הצפוני של דירת התובע. נמדדה רטיבות פעילה באמצעות פרוטימטר מכוויל (בשיעור של 100%) ואותרו התנפחויות וקילופי צבע. כמו כן, נצפו סימני רטיבות וקילופי צבע בחלקו של קיר חדר העבודה הגובל בקיר חיצוני" (סעיף ב' בעמוד 7 לחוות דעת המומחה). אשר לדירת הנתבעים 1-2, איתר המומחה "סימני רטיבות בתחתית רצפת המרפסת, אשר ניתן היה להבחין בה ממרפסת דירת התובע" (סעיף ג' בעמוד 9 לחוות דעת המומחה).
10. לנוכח ממצאי בדיקתו, הורה המומחה על ביצוע בדיקות נוספות, אשר בוצעו על ידי בודק מטעם המומחה, חברת א.ר.י. מרום בנין ואחזקה בע"מ, הכוללות בדיקת המטרה על קירות החוץ של מרפסת דירת הנתבעים 1-2, על קיר חיצוני של דירת התובע הגובל באזור הרטיבות בדירתו, על ויטרינת דירת הנתבעים ועל קירות מרפסת דירתם מחלקם הפנימי, וכן בדיקת הצפה של מרפסת דירת הנתבעים 1-2. ממצאי בדיקת המטרה על קיר בחלקה הפנימי של מרפסת דירת הנתבעים 1-2 הדגימו רטיבות פעילה במספר מוקדים בחדר העבודה בדירת התובע (סעיף ד' בעמודים 11-19 לחוות דעת המומחה).
11. בהתאם למסקנות חוות דעת המומחה, הגורם לנזקי הרטיבות בדירת התובע הוא בסבירות גבוהה כשל במערכת האיטום בקירות מעקה מרפסת דירת הנתבעים 1-2, הגורם לדירת מים מתחת למערכת האיטום התת-רצפתית מבעד לשולי המעקות. עוד קבע המומחה, כי עבודות איטום שביצעו הנתבעים 1-2 לא פתרו כשלי האיטום, לרבות בסמוך לוויטרינה (סעיף ה' בעמוד 20 לחוות דעת המומחה).
12. בתוך כך, פירט המומחה בחוות הדעת העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים 1-2, וכן העבודות הדרושות לתיקון הנזקים בדירת התובע לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו (סעיף ו' בעמודים 20-22 לחוות דעת המומחה).
13. בהחלטה מיום 1.11.2021 הורתי לצדדים ליתן עמדתם לעניין משלוח שאלות הבהרה למומחה וחקירת המומחה על חוות הדעת. ככל שהצדדים אינם מבקשים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/482/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לעשות כן, הורתי לנתבעים 1-2 ליתן עמדתם לעניין ביצוע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירתם ולתיקון הנזקים בדירת התובע, בהתאם לחוות דעת המומחה.

14. הנתבעים 1-2 המציאו למומחה שאלות הבהרה. ביום 23.1.2022 ניתנה חוות דעתו המשלימה של המומחה במענה לשאלות אלה.

15. ביום 3.2.2022 התקיים לפניי דיון נוסף בתביעה. הנתבעים 1-2 עמדו על בקשתם לחקור המומחה על חוות הדעת. בהתאם, הורתי מועד לחקירת המומחה, אשר התקיימה ביום 20.3.2022. בגמר הדיון, נעתרתי לבקשת הנתבעים 1-2 ליתן בידם ארכה בת 7 ימים ליתן עמדתם לעניין סיום המחלוקות, כך שיבצעו מלוא העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירתם ולתיקון הנזקים בדירת התובע בהתאם לחוות דעת המומחה.

16. ביום 27.3.2022 הודיעו הנתבעים 1-2 הסכמתם לביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירתם ולתיקון הנזקים בדירת התובע, בהתאם לחוות דעת המומחה.

17. הנתבעת 3 עתרה לדחיית התביעה נגדה תוך חיוב התובע בהוצאות משפט.

18. בהסכמת הנתבעים 1-2, הנני ליתן צו עשה המורה לנתבעים 1 ו-2, ביחד ולחוד, לבצע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים במרפסת דירתם, הכוללות תיקון מערכת האיטום התת רצפתית במרפסת במפגש מעקה 4 וקיר 7, כלשון המומחה בחוות הדעת: "במעקה 4 ובקיר 7 עד לנקודה בה הקיר עולה לגובה 5' + מ' יש לבצע איטום לכל הגובה עד מתחת לקופינג", בהתאם לפרט איטום עקרוני 1' אשר צורף לחוות הדעת, וכן "בקיר 7 בחלק בו הקיר בגובה 5' + מ'" יבוצע האיטום בהתאם לפרט איטום עקרוני 2' אשר צורף לחוות דעת המומחה.

העבודות לתיקון הליקויים תכלולנה, כלשון המומחה בחוות הדעת: "פירוק קופינג וחיפוי קיר 4 ו-7; פירוק אריחי הריצוף ברצועה ברוחב 1 מ' מקירות 4 ו-7; איטום באמצעות יריעות ביטומניות כפולות בעובי 5 מ"מ, גימור 'רולקות', יריעות חיזוק במפגש קירות ורצפה; יש לעלות עם שכבת האיטום אל עבר מעקה המרפסת בהתאם למצוין בפרטי האיטום העקרוני; איטום פתח ומעברי צנרת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/482/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לחשמל בסמוך לוויטרינה עובר לבדיקת הצפה נדרשת; ריצוף כולל חיפוי מעקות וקופינג למעקות הבנויים תוך הקפדה על מילוי מישקים באמצעות רובה אקרילית; בתום עבודות האיטום, תבוצע בדיקת הצפה למשך 72 שעות ובדיקת המטרה על מעקות המרפסת בהתאם להוראות ת"י 1476" (סעיף ו' בעמודים 20-22 לחוות דעת המומחה).

19. העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים 1-2, כאמור בפסקה 18 לעיל, תבוצענה ותושלמנה בתוך 45 ימים ממועד מתן פסק הדין. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.

20. בתוך 7 ימים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים, ימציאו הנתבעים 1-2, ביחד ולחוד, לתובע אישור בכתב מטעם איש המקצוע בדבר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירתם כאמור, ותקינותן. זאת, בדואר רשום עם אישור מסירה.

21. עוד בהסכמת הנתבעים 1-2, הנני ליתן צו עשה המורה לנתבעים 1-2, ביחד ולחוד, לבצע העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובע, לצורך השבת מצבה הפיסי של הדירה לקדמותו. עבודות אלה תכלולנה, כלשון המומחה בחוות הדעת: "הסרת כל נפיחויות הטיח והצבע לאחר ייבוש פני הקירות והתקרה באמצעות מסחררים וייבשנים יעודים וניקוי כתמי העובש; ביצוע תיקוני טיח וביצוע צביעה אנטי בקטריאלית מסוג פונגיצי'ק או שווה ערך; בדק מערכת חשמל (בדיקת 'מגר')" (סעיף ו' בעמוד 22 לחוות דעת המומחה).

22. העבודות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובע, כאמור בפסקה 21 לעיל, תבוצענה ותושלמנה בתוך 21 ימים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.

23. בנסיבות העניין, הנני לדחות התביעה נגד הנתבעת 3.

24. אשר להוצאות המשפט, כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך המשפטי יחויב בהוצאותיו של בעל הדין שזכה בו 'שלא יצא שכרו בהפסדו', וכי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/482/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

רק בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק לו הוצאות. כפי שמורנו הוראת תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 "חיוב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו, ובהתנהלות בעלי הדין". אשר לשיעור ההוצאות, אימץ מתקין התקנות החדשות ההלכה שנפסקה בעניין זה במרוצת השנים, לפיה בעל דין יחויב בהוצאותיו הריאליות של הצד שכנגד, כפי שהוכחו על ידו, בכפוף להיותן סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך (ראו גם: תקנה 153(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי; ע"א 2617/00 מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, פ"ד ס(1) 600, 612-615 (2005); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאיירפלאי בע"מ, פסקאות 9, 14-13 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.12.2020)).

25. ביישמי אמות מידה אלה בנסיבות דנן, שעיקרן קבלת התביעה ביחס לנתבעים 2-1, בהינתן המשאבים שנדרשו בניהול התביעה דנן, לרבות מינוי מומחה מוסכם מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, אשר הוסיף ובדק טענות הנתבעים 2-1 לעניין היות הגורם לנזקי הרטיבות בדירת התובע ליקויי איטום בקיר חיצוני המהווה רכוש משותף בבית המשותף, תוך הסתייעות בבודק מטעם המומחה לביצוע בדיקות המטרה ובדיקת הצפה כמפורט לעיל, חקירת המומחה על חוות הדעת, והסכמת הנתבעים 2-1, בערבו של יום, לקבל על עצמם ממצאי חוות דעת המומחה ומסקנותיו, הנני להורות חיוב הנתבעים 2-1 לשאת בהוצאות שנדרשו לתובע לניהול התביעה דנן, לרבות הוצאות התובע והנתבעת 3 לעניין שכר טרחת המומחה והבודק מטעמו. בהתאם, הנני להורות כדלקמן:

הנתבעים 2-1 ישלמו לתובע הוצאות משפט, הכוללות אגרת תביעה ושכר טרחת המומחה והבודק מטעמו, בסך כולל של 16,000 ש"ח.

הנתבעים 2-1 ישלמו לנתבעת 3 הוצאות משפט הכוללות שכר טרחת המומחה והבודק מטעמו, בסך כולל של 14,600 ש"ח.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/482/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התובע ישלם לנתבעת 3 הוצאות משפט בגין ניהול ההליך על ידה, כאמור למעט הוצאות המומחה והבודק מטעמו, בסך כולל של 1,500 ש"ח, משהורתי כאמור דחיית התביעה בעניינה.

26. תשלום הוצאות המשפט, כאמור בפסקה 25 לעיל, יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. לאחר מועד זה יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק, ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.
ניתן היום, ט"ז סיוון תשפ"ב, 15 יוני 2022, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו